PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 Y 45 AÑOS
PAM 25-45 CURSO 2023–2024

MATERIA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO

Vicerrectorado de Estudiantes
Universidad de La Laguna

1º El plazo de vigencia de un Estado de Excepción es.

- **a)** De treinta días prorrogables por otros treinta, previa autorización del Congreso.
- **b)** De quince días.
- **c)** De Treinta días prorrogables por otros quince, previa autorización del Congreso.

2 º La misión de promover la acción de la justicia es propia de:

- **a)** Los Tribunales.
- **b)** El Defensor del Pueblo.
- **c)** El Ministerio Fiscal.

3º La clasificación de las constituciones de Lowenstein:

- **a)** Se establece en cuanto a su procedimiento de reforma.
- **b)** Se establece en cuanto a su eficacia.
- **c)** Se establece en cuanto a su extensión.

4º El poder ejecutivo en España:

- **a)** Se ejerce por el Gobierno.
- **b)** Se ejerce por el presidente.
- **c)** Se ejerce por el Congreso.

5º Se puede aprobar un Decreto Ley que afecte al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado:

- **a)** Sí.
- **b)** Solo en caso de extrema urgencia y necesidad.
- **c)** No.

6º Si se aplica con carácter retroactivo una disposición sancionadora no favorable que restrinja derechos individuales.

- **a)** Es una disposición inconstitucional.
- **b)** Es una disposición legal.

c) Es perfectamente legal y constitucional.

7º La unidad como característica del territorio implica:

a) Un territorio político.
b) Un único ordenamiento jurídico y político.
c) Todas las alternativas son correctas.

8º El alto comisionado de las Cortes Generales es:

a) El Presidente del Gobierno.
b) El Presidente del Congreso de Diputados.
c) El Defensor del Pueblo.

9º Las Audiencias Provinciales tienen competencia en materia

a) Penal, civil y contencioso- administrativo.
a) Penal, civil, social y contencioso- administrativo.
b) Penal y civil.

10º Un recurso de inconstitucionalidad puede ser interpuesto por:

a) 50 diputados o 50 senadores.
b) Ciudadanos siempre que lo acompañen de 500.000 firmas.
c) Todas son falsas.

11º Las Normas Dispositivas:

a) Son normas que dejan libertad a las autoridades para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses.
b) Son normas que dejan libertad a las partes para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses.
c) Son normas que no dejan libertad a las partes para poder autorregular ellas mismas sus propios intereses.

12º La legitimidad la podemos definir como:

a) La capacidad de adecuar las decisiones políticas a la legalidad vigente.
b) La capacidad para conseguir por el consentimiento los límites que el poder impone.
c) La capacidad para intervenir y regular conflictos sociales.

13º El Estatuto de Autonomía de Canarias se aprueba como

a) Una Ley Ordinaria.
b) Una Ley Orgánica.
c) Un Decreto Ley.

14º El derecho subjetivo.

a) Responde a una realidad institucional; es un ordenamiento jurídico positivo formalmente válido.
b) Es la expresión de la autonomía de la voluntad y el Derecho es concebido como el instrumento que permite la libertad de acción.
c) Conjunto de normas impuestas por los poderes públicos.

15º La función de Igualdad del Derecho implica

- **a)** Normas jurídicas iguales para todos.
- **b)** A través del derecho se deben establecer mecanismos que permitan a los ciudadanos disponer de una serie de condiciones que mejoren su situación social, económica Esta idea surge con el Estado Social.
- **c)** Todas son correctas.

16º Como se denomina al órgano legislativo en España:

- **a)** Senado.
- **b)** Cortes Generales.
- **c)** Congreso de Diputados.

17ºEl sistema de interpretación y de la Constitución Española.

- **a)** Es centrado.
- **b)** Es difuso.
- **c)** Es concentrado.

18º La irretroactividad de las leyes.

- **a)** Obedece al principio de seguridad jurídica.
- **b)** Obedece al principio de jerarquía normativa.
- **c)** Se aplica a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

19º Los derechos de los ciudadanos:

- **a)** Se constitucionalizan tras las revoluciones liberales.
- **b)** Son creados en las constituciones socialistas.
- **c)** Son creados por el Estado liberal.

20º La Constitución no permite la iniciativa legislativa:

- **a)** A ciudadanos.
- **b)** El Gobierno.
- **c)** Las dos alternativas son falsas.

21º Una Estatuto de Autonomía se aprueba como:

- **a)** Ley orgánica por mayoría de 2/5.
- **b)** Ley orgánica por mayoría absoluta.
- **c)** Las dos alternativas son falsas.

22º El artículo 168 de la CE regula el procedimiento agravado de reforma constitucional, se refiere a una revisión:

- **a)** Título Preliminar.
- **b)** Del Título III.

c) Del Título IX.

23º Una ley de régimen electoral general

a) Se aprueba y modifica por Decreto Ley.
b) Se aprueba solo por Ley Orgánica.
c) Todas las alternativas son correctas.

24º La designación de un Magistrado del Tribunal Constitucional se realiza para un periodo de:

a) De 6 años.
b) De 9 años.
c) De 4 años.

25º El Consejo General del Poder Judicial.

a) Propone a todos los magistrados Tribunal Constitucional.
b) Propone a dos magistrados del Tribunal Constitucional.
c) Propone a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

26º Cuando hablamos de desconcentración nos referimos al traslado de atribuciones ejecutivas.

a) De la Administración del Estado a otras administraciones territoriales.
b) Del Gobierno a los Delegados y Subdelegados del Gobierno en CCAA.
c) Del Estado a las Comunidades Autónomas.

27º La iniciativa legislativa popular.

a) Debe de ir acompañada de 500.000 firmas.
b) Se debate y aprueba con prioridad a otras iniciativas legislativas.
c) Todas las alternativas son correctas.

28º Una norma puede ser válida sin ser eficaz. Por ejemplo:

a) Cuando se cumple de forma espontánea.
b) Cuando se dicta, pero no se cumple.
c) Cuando se aplica de forma arbitraría.

29º Cuando una norma jurídica se deroga y sin embargo se sigue cumpliendo.

a) Tendrá validez.
b) Es eficaz.
c) Las dos alternativas anteriores son correctas.

30º Que rama del Derecho se aplica cuando se establece un contrato de leasing.

a) Derecho Laboral.
b) Derecho Civil.
c) Derecho Mercantil.

31º La idea del Imperio de la Ley se consagra:

a) El principio de publicidad de las normas.
b) El principio de legalidad.
c) El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

32º La detención preventiva se establece:

a) En un plazo máximo de 3 días antes de pasar a disposición de las autoridades judiciales.
b) En un plazo máximo de 72 horas para ser puesto en libertad o pasar a disposición de las autoridades judiciales.
c) La detención preventiva viola los derechos constitucionales.

33º El derecho de acceso a la cultura:

a) Es un derecho económico.
b) Se deriva del derecho a la libertad ideológica y religiosa.
c) Se deriva de los principios rectores de la política social y económica.

34º En cuanto a la interpretación y control constitucional el sistema español es

a) Difuso con Tribunal Constitucional.
b) Centrado con Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo.
c) Concentrado con Tribunal Constitucional.

35º La separación de poderes:

a) Es característica en todas las formas de Estado.
b) Fue elaborada por Montesquieu.
c) Todas las alternativas anteriores son correctas.

36º En cuanto al derecho a sufragio

a) La Constitución impide su ejercicio.
b) Se aplica con restricciones arbitrarias.
c) Garantiza la participación de los ciudadanos en las elecciones.

37º En la forma de gobierno presidencial:

a) El presidente no puede presentar un proyecto de ley al legislativo.
b) El presidente debe presentar un proyecto de ley al legislativo.
c) El legislativo elige al ejecutivo.

38º En cuanto al derecho a sufragio

a) Corresponde a todos los ciudadanos su ejercicio.
b) En España es obligatorio.
c) Sólo lo pueden ejercer los mayores de 18 años.

39º Que rama del Derecho se aplica cuando se acusa a un sujeto de estafa.

a) Derecho Penal.
b) Derecho Procesal.
c) Derecho Constitucional.

40º En cuanto al legislativo en España:

a) Solo el Senado desempeña esa función.
b) Es bicameral.
c) Todos son correctos.

ELIJA **4 preguntas** de las siguientes y conteste.

1. Leyes Orgánicas
2. Decreto Ley
3. Iniciativa procedimiento legislativo
4. Derecho Civil
5. Protección de los derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales
6. Composición y organización del Tribunal Constitucional

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

El examen consta de dos partes:
1ª) Tipo test, con valor de 6 puntos. El test tendrá 40 preguntas con tres alternativas de la cuales una solamente es la correcta.
2ª) Preguntas de respuesta corta de desarrollo, con valor máximo de 4 puntos. El alumno elegirá 4 preguntas de entre 6 propuestas. Cada pregunta tiene un valor máximo de 1 punto.
La calificación final será la suma de la puntuación obtenida en cada parte.

Por cada 5 faltas ortográficas se descuenta un 0,5 o la parte proporcional correspondiente.